



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Expte. S01:0183796/2013 (Conc. 1088) JR- PF

Dictamen N° 40

BUENOS AIRES, 16 FEB 2017

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita por el Expediente N° S01:0183796/2013 del registro del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "FOUNDATION ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB Y LINDENGRUPPEN AB S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25156 (CONC. N° 1088)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica que se notifica consiste en la adquisición por parte de LINDÉNGRUPPEN AB (en adelante denominada "LINDÉNGRUPPEN") y FOUNDATION ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB (en adelante denominada "FAM") del control conjunto sobre HÖGANÄS AB (en adelante "HÖGANÄS").
2. La toma del control conjunto de HÖGANÄS se produce a través de la oferta pública de adquisición en efectivo a los accionistas de dicha empresa, efectuada mediante la sociedad holding recientemente constituida, H INTRESSETER AB (en adelante denominada "H INTRESSETER") y el aporte efectuado a dicha sociedad holding por parte de la empresa LINDÉNGRUPPEN, consistente en acciones de la empresa HÖGANÄS. Conforme lo indicado por las partes previo a la presente operación LINDÉNGRUPPEN poseía el control de facto sobre HÖGANÄS¹.
3. H INTRESSETER, conforme lo informado, fue constituida por LINDÉNGRUPPEN como una

¹ Previo a la Transacción, Höganäs cotizaba en la Bolsa de Valores NASDAQ OMX de Estocolmo, Suecia, y era propiedad de un gran número de accionistas. Como accionista mayoritario se encontraba Lindéngruppen, quien era tenedor del 21.8% del capital social de la sociedad, representativo del 37.8% de los votos. Sobre la base de los votos representados en asambleas pasadas de Höganäs, Lindéngruppen había alcanzado una mayoría estable. Los accionistas de Höganäs tomaban las decisiones de gobierno de Höganäs al nombrar, por ejemplo, a su directorio y al presidente del directorio en las asambleas anuales generales de accionistas. Consecuentemente, Lindéngruppen con su mayoría estable en asambleas de accionistas en el pasado, controlaba en última instancia el nombramiento del directorio y de su presidente.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA RETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- compañía vehículo a fines de 2012.
4. Bajo el Acuerdo de Oferta Conjunta del 17 de enero de 2013, (en adelante el "Acuerdo de Oferta") FAM y LINDÉNGRUPPEN tomaron control conjunto de H INTRESSETER a través de la adquisición cada una de ellas del 50% sus acciones.
 5. Conforme el Acuerdo de Oferta, la capitalización de H INTRESSETER se produciría a través de la transferencia a H INTRESSETER de las acciones que LINDÉNGRUPPEN poseía en HÖGANÄS y del aporte de dinero en efectivo de sus dos accionistas. El 10 de febrero de 2013 H INTRESSETER adquirió las acciones en HÖGANÄS de AB INDUSTRIVÄRDEN, correspondientes al 12,6% de las acciones y el 10,1% de los votos en HÖGANÄS. De acuerdo a lo informado, esta transacción no implicó un cambio en la naturaleza de control de HÖGANÄS, ya que previo a la finalización de la oferta pública en efectivo era controlada únicamente de facto por LINDÉNGRUPPEN.
 6. La oferta pública en efectivo fue anunciada por LINDÉNGRUPPEN y FAM a través de H INTRESSETER el 11 de febrero de 2013 y fue condicionada, entre otras cuestiones, a una aceptación que permitiera a H INTRESSETER convertirse en titular de acciones que representasen más del 90% del total de las acciones de HÖGANÄS. Sin embargo, las partes podían elegir cerrar la transacción con un menor nivel de aceptación (pero en cualquier caso superior al 50%) si ellos, de acuerdo a los términos y condiciones de la oferta, elegían dispensar la condición del 90%.
 7. El 19 de agosto de 2013 las partes decidieron cerrar la transacción de acuerdo al nivel de aceptación logrado hasta entonces y por ende declarar la oferta como incondicional (que otorgó a H INTRESSETER una tenencia accionaria directa e indirecta del 51,2% de las acciones y 61.4% de los votos de HÖGANÄS), sin perjuicio de extender el período de aceptación para la oferta que había comenzado el 15 de marzo de 2013 al 6 de septiembre de 2013.
 8. Conforme a lo informado LINDÉNGRUPPEN y FAM firmaron un acuerdo de accionistas el 19 de agosto de 2013 con respecto a la futura cooperación y gobierno de H INTRESSETER y HÖGANÄS.
 9. Asimismo, de acuerdo a lo informado FAM y LINDÉNGRUPPEN firmaron una Adenda al Acuerdo de Accionistas también el 19 de agosto de 2013.
 10. Conforme lo prescripto en el Anexo A de la Adenda al Acuerdo de Accionistas relativo a la estructura de capital de HÖGANÄS, FAM y LINDÉNGRUPPEN realizarían la capitalización de HÖGANÄS una vez declarada la Oferta incondicional a través de la transferencia de dinero en



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

efectivo y las acciones que LINDÉNGRUPPEN poseía en HÖGANÄS, contra la emisión de acciones de H INTRESSETER.

11. Por lo tanto, la toma de control conjunto se produjo una vez declarada la Oferta incondicional, lo cual se produjo con fecha 19 de agosto 2013.

12. El cierre de la operación notificada, en virtud de lo manifestado en párrafo anterior, se produjo el día 19 de agosto de 2013, conforme consta en el informe de prensa obrante a fs. 181/185 del expediente, el que contiene los resultados del proceso, en el cual, en la fecha indicada H INTRESSETER había adquirido el control sobre HÖGANÄS. En esa fecha las partes decidieron aceptar las acciones ofrecidas a ese momento, cerrar la transacción y por lo tanto declarar la Oferta como incondicional. El nivel de aceptación logrado hasta ese momento, que le otorgaba a H INTRESSETER una participación total de 51,2% de las acciones y 61,4% de los votos en HÖGANÄS.

13. Finalmente, conforme a lo informado la extensión de la oferta pública cerró el 11 de octubre de 2013 habiendo H INTRESSETER adquirido el 98,15 de las acciones de HÖGANÄS y obteniendo el control exclusivo de la compañía.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. Las Compradoras

14. FAM, es una empresa que se dedica a la gestión de activos (*asset management*), su oficina principal está en Estocolmo, y es controlada en forma conjunta por tres de las fundaciones Wallenberg:

I. Fundación Knut y Alice Wallenberg ("KAW"), con una participación en el 89,9% de las acciones de FAM y el 46,6% de los votos.

II. Fundación Marianne y Marcus Wallenberg ("MMW"), con el 9,2% de las acciones y el 43,3% de los votos

III. Fundación Marcus y Amalia Wallenberg ("MAW"), cuyas participaciones accionarias son menores al 5%.

15. FAM gestiona los activos y las donaciones de las tres fundaciones por medio de titularidad directa y acuerdos de gestión y consultoría.

16. Estas tres fundaciones, KAW, MMW y MAW, tienen como objetivo principal promover la investigación científica, la enseñanza y la educación en beneficio de Suecia.

17. KAW, MMW y MAW poseen conjuntamente el 23,29% de las acciones y el 50,01% de los votos



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LEYDADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- en la firma INVESTOR AB, una empresa holding nórdica que cotiza en el mercado NASDAQ OMX Estocolmo.
18. De acuerdo a lo informado por las partes, la Comisión Europea consideró que KAW ejerce un control de facto sobre INVESTOR AB.
19. Las inversiones de INVESTOR AB incluyen participaciones minoritarias, en las siguientes empresas con actividad directa e indirecta en Argentina: SAAB AB (en adelante, "SAAB"), AB ELECTROLUX y SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (en adelante, "SOBI").
20. SAAB AB (en adelante denominada "SAAB"): INVESTOR AB, conforme a lo informado, es titular del 30,0% de las acciones y el 39,5% de los votos. SAAB no posee sucursales ni subsidiarias en Argentina, de acuerdo a lo indicado, y tiene únicamente ventas en el país. SAAB vende en la Argentina: Servicios post venta (a la aerolínea SOL y la Fuerza Aérea Argentina) y repuestos a aeronaves (primariamente aviones Saab 340); soluciones al Manejo de Tráfico para puertos: principalmente ventas de transponedores marinos y estaciones base a la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina. SAAB provee productos, servicios y soluciones que abarcan desde la defensa militar hasta la seguridad civil. Las operaciones de SAAB están divididas en cinco áreas de negocios: Aeronáutica, Dinámica, Sistemas Electrónicos de Defensa, Soluciones de Seguridad y Defensa y Soportes y Servicios.
21. AB ELECTROLUX (en adelante denominada "ELECTROLUX"): INVESTOR AB es titular del 15,5% de las acciones y el 29,9% de los votos. ELECTROLUX tiene las siguientes subsidiarias en Argentina: ELECTROLUX ARGENTINA S.A. (en adelante "ELECTROLUX ARGENTINA") y FRIMETAL S.A. (en adelante "FRIMETAL").
22. ELECTROLUX es un proveedor de bienes de consumo durables y productos profesionales. Los bienes de consumo durables incluyen: artefactos de cocina, como refrigeradores y freezers, cocinas, hornos, anafes y lavaplatos; productos de lavandería como lavarropas, secadoras, lava-secarropas y equipos de planchado; productos de cuidado del piso y electrodomésticos pequeños como aspiradoras, máquinas de café, tostadoras, procesadoras de alimentos y planchas. Los productos profesionales incluyen equipos de lavado y equipos de servicio de alimentación.
23. FRIMETAL es una firma argentina dedicada principalmente a la fabricación y comercialización de artefactos de línea blanca, particularmente de refrigeradores de uso doméstico, freezers y lavarropas; y a la comercialización de cocinas, lavavajillas y secarropas.
24. FRIMETAL es una sociedad controlada directamente por COMPAÑÍA TECNO INDUSTRIAL (en



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

adelante "CTI") (99,98%), compañía chilena. En lo que respecta al control indirecto, actualmente el controlante indirecto es AKTIEBOLAGET ELECTROLUX² El mayor accionista de AKTIEBOLAGET ELECTROLUX es INVESTOR AB, quien al 31 de marzo de 2014 era titular del 15,5% del capital social con 29,9% de los derechos a voto. Tanto AKTIEBOLAGET ELECTROLUX como INVESTOR AB son sociedades constituidas de conformidad con las leyes de Suecia.

25. SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB ("SOBI"): INVESTOR AB es titular del 39,9% de las acciones y el 40,5% de los votos. Conforme lo expresado por las partes SOBI no tiene sucursales ni subsidiarias en Argentina y tiene únicamente reducidas ventas en el país. SOBI es una empresa farmacéutica europea que provee y desarrolla preparados farmacológicos especiales para pacientes con enfermedades poco comunes y necesidades médicas significativas. El portafolio de la compañía comprende alrededor de 60 productos, así como proyectos en fases clínicas avanzadas. Las áreas terapéuticas más importantes son las enfermedades hematológicas, enfermedades autoinmunes, desórdenes metabólicos hereditarios y la oncología terapéutica.

26. De acuerdo a lo informado la Comisión Europea ha decidido en el caso de SAAB y SOBI que la participación de INVESTOR AB implica control de facto. Por otro lado, las partes aclaran que respecto de ELECTROLUX dicha empresa tiene una participación minoritaria pero dado que en los años recientes las partes han manifestado que ha representado la mayoría de los votos en las asambleas de accionistas, por lo tanto esta Comisión la incorpora a efectos de realizar el análisis correspondiente³.

27. LINDÉNGRUPPEN es una empresa familiar industrial sueca de propiedad de la Sra. Jenny Lindén Urnes dedicada al desarrollo a largo plazo de empresas industriales.

28. En la actualidad LINDÉNGRUPPEN controla las siguientes empresas con ventas en Argentina⁴:

29. AB WILH. BECKER AB, es una compañía holding controlada por LINDÉNGRUPPEN, que a su

² La operación de cambio de control tramitaba ante esta comisión bajo el expediente S01:0349849/2011 "AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SIGDO KOPPERS S.A. Y GRUPO EXTENDIDO S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 937)". Dictamen CNDC N° 1057 de fecha 06/06/2014, Resolución SC N° 83 de fecha 09/06/2014.

³ Las partes manifiestan que sin perjuicio de que FAM no ha adoptado una posición respecto de esta cuestión, y no se ha tomado una decisión al respecto por las autoridades de defensa de la competencia de la Unión Europea u otras jurisdicciones, FAM ha tomado la precaución de incluir los detalles de Electrolux como una compañía sobre la que podría entenderse que existe "control o influencia sustancial".

⁴ Ninguna de ellas, ni siquiera HÖGANÄS, tiene sucursales ni subsidiarias locales.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

vez controla a BECKERS GROUP y COLART.

30. MOORBROOK TEXTILES LTD, una subsidiaria totalmente controlada por LINDÉNGRUPPEN.

Es un productor de tejidos textiles, tejidos de confección y tejidos técnicos para la industria del transporte.

31. BECKERS GROUP es un proveedor de revestimientos utilizados en la industria de la construcción, fabricación de electrodomésticos y proveedor de revestimientos especiales para aplicaciones industriales como terminaciones para teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos. Ofrece revestimientos industriales en base a poliéster y poliéster curado-amino. Según informaron las partes notificantes, el primer lote de importaciones hacia el país por parte de esta firma se realizó en el año 2013.

32. COLART, se encuentra activa en la fabricación de colores para artistas y materiales de bellas artes. COLART comercializa en Argentina los siguientes productos: Colores para artistas y productos de colores educativos bajo la marca Reeves; Colores para artistas, superficies, pinceles y accesorios bajo la marca Lefranc & Burgeois; Colores para artistas, superficies, pinceles y accesorios bajo las marcas Winsor y Newton; y Colores acrílicos para artistas, geles y soportes bajo la marca Liquitex.

33. SKF AB (en adelante denominada "SKF"): Las partes informaron que FAM es titular de una participación⁵ en SKF, una empresa industrial sueca especializada en el suministro de rodamientos, sellos, lubricantes y sistemas de lubricación, productos de mantenimiento, productos mecatrónicos, productos de transmisión y servicios conexos, a nivel global. SKF está presente en Argentina a través de SKF ARGENTINA S.A. (SKF ARGENTINA) con plantas industriales localizadas en Tortuguitas y en San Martín (provincia de Buenos Aires) y en Rosario (provincia de Santa Fe), y a través de exportaciones. Conforme lo declarado por las partes FAM no es parte de ningún acuerdo de accionistas en relación con SKF y no tienen conocimiento de la existencia de una persona que ejerza control sobre SKF.

1.2.2 Objeto de la operación

34. La empresa objeto de la operación, HÖGANÄS, es una empresa sueca que cotiza en el mercado NASDAQ OMX Estocolmo. Su actividad principal es la fabricación de polvo metálico. Las actividades de HÖGANÄS se dividen en dos áreas de negocios: Componentes e Insumos. El área de negocios Componentes abarca el polvo metálico utilizado para la producción de

⁵ Titular del 12.9% de las acciones y 29.5% de los votos en SKF, según la presentación del 5 de agosto de 2014.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

componentes mecánicos que se usan en aplicaciones para autos, camiones, herramientas eléctricas y muebles. El área de negocios Componentes representa aproximadamente el 75% de la facturación de HÖGANÄS. El área de negocios Insumos comprende el polvo metálico utilizado en revestimientos de superficie, materiales de fricción, soldadura y soldadura blanda, comida y suplementos alimenticios para animales. Esta área de negocios representa aproximadamente el 25% de la facturación de HÖGANÄS.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

35. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
36. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
37. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

38. Con fecha 27 de agosto de 2013, los apoderados de las empresas notificantes se presentaron ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a fin de notificar la operación de concentración económica mediante la presentación del respectivo Formulario F1 de notificación.
39. Luego de varias presentaciones, con fecha 16 de enero de 2014 esta Comisión Nacional hizo saber a las empresas notificantes que el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 14 de enero de 2014 y el mismo quedaría suspendido hasta tanto las partes no dieran total cumplimiento a lo solicitado en forma completa. Dicha providencia se notificó con fecha 16 de enero de 2014.
40. Finalmente, con fecha 3 de febrero de 2017, los apoderados de las partes notificantes en esta operación presentaron la información requerida, dándose por cumplido el Formulario F1 de notificación presentado y reanudándose el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N°



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

25.156, el primer día hábil posterior a dicha presentación.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1 Naturaleza de la operación

41. Como fue expuesto, la presente operación consiste en la adquisición del control conjunto de HÖGANÄS. A continuación, se listan las empresas afectadas y su actividad económica.

Tabla 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradoras y objeto) en Argentina

Empresas afectadas	Actividad económica principal
Empresa objeto - HÖGANÄS	Exporta hacia Argentina, polvo de hierro, ferro manganeso, polvo atomizado con gas, aleaciones de ferro-aluminio, polvo de base mixta, polvo de hierro a base de esponja y polvo de agua atomizada. No tiene producción en Argentina. Los productos que vende en el país se producen mayoritariamente en Brasil y BELGICA. Una menor cantidad se produce en Suecia. El principal uso del polvo de hierro vendido en Argentina es para la fabricación de partes sinterizadas o compactación en geometrías - como engranajes, partes de motores, componentes de transmisión, etc. -, electrodos de soldadura y revestimientos de superficie.
Grupo comprador - SAAB	Exporta hacia Argentina productos, servicios y soluciones que abarcan desde la defensa militar hasta la seguridad civil.
- ELEXTROLUX ARGENTINA	Comercializa electrodomésticos para cocina y limpieza. Ensambla en su planta de producción localizada en CABA, exclusivamente cocina multigas y planchas. También importa para su comercialización electrodomésticos de sus filiales en el exterior.
- FRIMETAL	Produce y comercializa artefactos de línea blanca, particularmente heladera de uso doméstico, freezers y lavarropas, cocinas, lavavajillas y secarropas.
- SOBI	Exporta hacia Argentina especialidades medicinales.
- SKF ARGENTINA	Produce y comercializa partes para autos - embragues y rodamientos de suspensión - y equipos industriales - juntas mecanizadas y sistemas de lubricación -.

Elaboración propia sobre la base de información aportada por las notificantes.

42. Como surge de la tabla precedente y en virtud de las actividades desarrolladas por las partes notificantes y sus involucradas, no se manifiestan vinculaciones económicas de tipo horizontal ni vertical.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LEYTRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV.2. Efectos económicos de la operación

43. Al tratarse de una operación de conglomerado, el nivel de concentración no se verá alterado. Adicionalmente, analizadas las características de los productos comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

V. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS

44. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de un "Acuerdo de Accionista en relación a HÖGANÄS" suscrito por LINDÉNGRUPPEN y FAM al momento de cierre de la transacción, cuya vigencia está prevista hasta el año 2037, excepto en el caso de que exista una Oferta Pública Inicial sobre las Acciones o si alguna de las Empresas Notificantes deja de tener Acciones o deja de ser el beneficiario de las Acciones.
45. En el Acuerdo de Accionistas se advierte la presencia de una cláusula denominada "15. Información Confidencial" la cual hace referencia a información relativa a los negocios, cuentas, acuerdos financieros o contractuales u otras tratativas, operaciones o asuntos DE H INTRESSETER o cualquiera de sus subsidiarias, así como a la existencia y contenido de, y a las operaciones contempladas por, el Acuerdo de Accionistas, por ejemplo, información confidencial.
46. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley 25.156, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
47. Tal y como se desprende de la redacción de la cláusula mencionada, esta Comisión considera que la misma no constituye una cláusula que pueda importar una restricción accesoria a la operación notificada dentro de los términos del Artículo 7° de la Ley 25.156.

VI. CONFIDENCIALIDAD



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VECIA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

48. En su presentación inicial, de fecha 27 de agosto de 2013, el apoderado de las firmas FAM y LINDÉNGRUPPEN solicitó la confidencialidad de la información vertida en los Anexos 2.b.i, 2.b.ii, 2.d.i y 2.d.ii referentes a la estructura societaria de las empresas involucradas previa al cierre de la transacción notificada y a la estructura de la propiedad y control luego de la transacción, acompañando en esa misma oportunidad una versión no confidencial de la información aportada.
49. En consecuencia, esta Comisión Nacional con fecha 20 de septiembre de 2013 ordenó desglosar la documentación obrante a fs. 71/72, 75/76, 186/187, y 190/191 del expediente y con ellos formar un Anexo Confidencial reservado por Secretaría Letrada, haciéndose lugar a la confidencialidad solicitada.
50. Con fecha 10 de marzo de 2015 las partes realizaron una presentación en respuesta a un requerimiento de información efectuado por esta Comisión. En dicha presentación las partes solicitaron la confidencialidad de la información brindada en el Anexo 3.c) ii. acompañado.
51. Con fecha 16 de marzo de 2015, esta Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente por Secretaría Letrada el Anexo 3. c) ii - Confidencial, solicitando a las partes acompañar un resumen no confidencial con la información correspondiente, la cual fue provista en su presentación del 26 de marzo de 2015.
52. Sin perjuicio de lo manifestado en los párrafos precedentes, en la misma fecha, 6 de mayo de 2015, se solicitó que se amplíen los resúmenes no confidenciales acompañados. El día 18 de junio de 2016 las partes efectuaron una presentación en respuesta a lo solicitado. En la misma presentación solicitaron a esta Comisión que se otorgue tratamiento confidencial, en los términos del Artículo 12 del Decreto N° 89/2001 a toda la información que no resulte pública aportada en la presentación.
53. En relación a la presentación del párrafo precedente y con fecha 17 de julio de 2015, esta Comisión Nacional solicitó a las partes notificantes que indicaran con precisión sobre qué documentación y/o información brindada requieren confidencialidad, indicando en qué presentación se encontraba tal información. Asimismo, se solicitó acompañar los resúmenes no confidenciales correspondientes y que, de encontrarse inserta la información confidencial en alguna de las presentaciones efectuadas, deberían acompañar nuevamente dicha presentación desagregando en un anexo la parte confidencial, aclarando el carácter de la misma.
54. En fecha 2 de septiembre de 2015 las partes realizaron una presentación, especificando que



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- se requería confidencialidad sobre las siguientes presentaciones: Anexo 2.f) i de la presentación de fecha 24 de febrero de 2014, obrante a fs. 340-341; Anexo 3.a). v de la presentación de fecha 24 de febrero de 2014, obrante a fs. 348/350; Punto 2.b) de la presentación de fecha 26 de marzo de 2014, obrante a fs. 323/325, Puntos 3. a) y b) ii y iii de la presentación de fecha 5 de agosto de 2014, obrante a fs. 367-368; Puntos 3.c) ii y 3.c) iii de la presentación de fecha 9 de diciembre de 2014, obrantes a fs. 383-384; y Tabla 1 y 2 – Polvo Metálico, Anexos 4 a) y b) ii y iii y Punto 4 a) y b) vi de la presentación de fecha 10 de marzo de 2015, obrantes a fs. 413-417, cuyas versiones no confidenciales habían sido acompañadas en la presentación de fecha 18 de junio de 2015.
55. Posteriormente, con fecha 19 de octubre de 2015, esta Comisión Nacional ordenó reservar provisoriamente por Secretaría Letrada como "Anexo Confidencial provisorio 2-09-2015" la documentación acompañada y enumerada como fs. 12,16, 24, 32, 33, 34, 35 y 36. Asimismo se ordenó el desglose de las presentaciones efectuadas con fecha 5 de agosto de 2014, obrantes a fs. 367/369; con fecha 9 de diciembre de 2014, obrante a fs. 380/385, y con fecha 17 de marzo de 2015, que obra a fs. 411/417, reservándose las mismas por Secretaría Letrada en el Anexo Confidencial Provisorio. En el mismo proveído la Comisión ordena que las partes presenten un resumen no confidencial con respecto al punto 3 c) ii, punto 3 c) iii que contenga información más detallada, Tablas 1 y 2 (fs 413-414), Anexo 3 c, ii que contenga las participaciones exactas en volumen y ventas y Anexos 4 a) y b) ii. y iii) que contengan los totales de las ventas en dólares y volúmenes en toneladas.
56. Toda esta información solicitada en forma de resumen no confidencial fue proveída por las partes con fecha 2 de noviembre de 2015, con excepción de aquella información contenida en el punto 3 c) ii y 3 c) iii, atento a que las partes desistieron de la confidencialidad solicitada en esos puntos específicos. En el mismo proveído las partes rectifican la confidencialidad solicitada sobre la presentación obrante a fs. 323/325, solicitando la confidencialidad del punto 2.b) de su presentación de fecha 26 de marzo de 2014, obrante a fs. 353-354 del expediente, cuyo resumen no confidencial había sido acompañado en su presentación de fecha 18 de junio de 2014.
57. Con fecha 10 de enero de 2017, y en virtud de la confidencialidad solicitada por las partes con fecha 2 de septiembre de 2015 y la rectificación sobre confidencialidad de fecha 2 de noviembre de 2015, y de acuerdo al estado del expediente, previo a resolver sobre la confidencialidad, esta Comisión Nacional ordenó el desglose del Anexo 2.f) de la presentación



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

efectuada con fecha 24 de febrero de 2014, que obra a fs. 340/341 y a fs. 348/350 y de la presentación de fecha 26 de marzo de 2015, que obra a fs. 353/354.

58. Asimismo, y en virtud del desistimiento sobre el carácter confidencial de la información con respecto al Punto 3 e) ii de la presentación de fecha 9 de diciembre de 2014 fs. 383-384) y el Punto 3 e) iii. de la presentación de fecha 10 de marzo de 2015, esta Comisión Nacional ordenó reincorporar al expediente las fs. 383 y 413, oportunamente desglosadas y reservadas en el "Anexo Confidencial Provisorio 02-09-15".

59. En este sentido, y considerando que la documentación presentada por las notificantes importa información sensible y siendo suficiente el resumen no confidencial adjunto junto con las ampliaciones oportunamente acompañadas, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un Anexo Confidencial con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Secretaria Letrada de esta Comisión Nacional.

60. Sin perjuicio las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 del 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio avocarse a dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente Dictamen, tal como se recomendará a continuación⁶.

VII. CONCLUSIONES

61. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

62. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO: a) autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de LINDÉNGRUPPEN AB y FOUNDATION ASSET MANAGEMENT

⁶ Ley 19.549. ARTICULO 3.- La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

SWEDEN AB del control conjunto sobre HÖGANÄS AB, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156; b) Conceder la confidencialidad solicitada por las firmas FOUNDATION ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB y LINDÉNGRUPPEN AB con fecha 10 de marzo de 2015 y 2 de septiembre de 2015, respecto de los siguientes puntos y anexos: (i) Anexo 2.f) i de la presentación de fecha 24 de febrero de 2014, (ii) Anexo 3.a).v de la presentación de fecha 24 de febrero de 2014, (iii) Punto 2.b) de la presentación de fecha 26 de marzo de 2014, (iv) Puntos 3. a) y b) ii y iii de la presentación de fecha 5 de agosto de 2014, y (v) Tabla 1 y 2 – Polvo Metálico, Anexos 4 a) y b) ii y iii y Punto 4 a) y b) vi de la presentación de fecha 10 de marzo de 2015, teniendo por presentado y suficiente el detalle de la información que será objeto de confidencialidad; y c) Formar un Anexo Confidencial Definitivo con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Secretaria Letrada de esta Comisión Nacional.

63. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

María Fernanda Viecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

deja constancia que la Lic. Marina Bidart y el Dr. Pablo Trevisan no
scriben el presente por encontrarse en uso de licencia.

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0183796/2013 (CONC 1088)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.21 10:05:53 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.21 10:05:54 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0183796/2013 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1088)

VISTO el Expediente N° S01:0183796/2013 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el 27 de agosto de 2013, consiste en la adquisición por parte de las firmas LINDÉNGRUPPEN AB y FOUNDATION ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB, del control conjunto de la firma HÖGANÄS AB.

Que la operación se realizó con fecha 19 de agosto de 2013 mediante la suscripción de un “Acuerdo de Accionistas”, cuya fecha de cierre fue el mismo día y se llevó a cabo mediante el “Anexo del Acuerdo de Accionistas”.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que, en la presentación inicial realizada el día 27 de agosto de 2013, las firmas LINDÉNGRUPPEN AB y FOUNDATION ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB, solicitaron la confidencialidad de la información contenida en los Anexos 2.b.i, 2.b.ii, 2.d.i, y 2.d.ii..

Que, en virtud de ello, el día 20 de septiembre de 2013 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ordenó desglosar la documentación del expediente y formar un Anexo Confidencial, haciéndose lugar a la confidencialidad solicitada.

Que, con fecha 10 de marzo de 2015 las partes realizaron una presentación y solicitaron la confidencialidad del Anexo 3. c) ii, acompañado en la misma y en consecuencia, la mencionada Comisión Nacional ordenó, el día 16 de marzo de 2015, reservar provisoriamente el Anexo 3.c) ii., y solicitar un resumen no confidencial con la información correspondiente.

Que, posteriormente, el día 2 de septiembre de 2015 las partes realizaron una presentación especificando la documentación sobre la que requieren confidencialidad: Anexo 2.f) i y Anexo 3.a) v, ambos de la presentación efectuada el 24 de febrero de 2014; Punto 2.b) de la presentación del día 26 de marzo de 2014; Puntos 3.a), 3 b) ii y iii de la presentación realizada con fecha 5 de agosto de 2014; Puntos 3.c) ii y 3.c) iii de la presentación del día 9 de diciembre de 2014; Tabla 1 y 2- “Polvo Metálico”, Anexos 4 a), b) ii, b) iii y Punto 4 a) y b) vi de la presentación efectuada con fecha 10 de marzo de 2015.

Que, el día 12 de noviembre de 2015, las partes realizaron una presentación donde desisten del pedido de confidencialidad sobre los Puntos 3 c) ii y 3 c) iii de su presentación del día 9 de diciembre de 2014.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 40 de fecha 16 de febrero de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio: autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de las firmas LINDÉN GRUPPEN AB y FOUNDATION ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB, del control conjunto de la firma HÖGANÄS AB, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; conceder la confidencialidad solicitada por las firmas LINDÉN GRUPPEN AB y FOUNDATION ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB y formar un Anexo Confidencial Definitivo con la totalidad de la documentación reservada en la Secretaría Letrada de la citada Comisión Nacional.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.-Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de las firmas LINDÉNGRUPPEN AB y FOUNDATION ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB, del control conjunto de la firma HÖGANÄS AB, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Concédese la confidencialidad solicitada por las firmas FOUNDATION ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB y LINDÉNGRUPPEN AB, en las presentaciones efectuadas los días 24 de febrero de 2014, 26 de marzo de 2014, 5 de agosto de 2014, 10 de marzo de 2015 y 2 de septiembre de 2015, de conformidad a lo descripto en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Fórmese un Anexo Confidencial Definitivo con la totalidad de la documentación reservada en la Secretaría Letrada de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen N° 40 de fecha 16 de febrero de 2017 emitido por la mencionada Comisión Nacional, que como Anexo, IF-2017-02607467-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.04.03 16:42:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.04.03 16:42:23 -03'00'